

চতুর্দশ অধ্যায় নির্বাচনি তদন্ত কমিটি ও কার্যক্রম

১. নির্বাচনি তদন্ত কমিটি ও নির্বাচনি জবাবদিহিতার অভাব

জাতীয় নির্বাচনে অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে যা নির্বাচনি তদন্ত কমিটি হিসেবে পরিচিত। এই কমিটিতে বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা (যেমন বিচারক/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) থাকেন। RPO-এর অনুচ্ছেদ ৯১(ক) অনুসারে এ কমিটির কাজ হচ্ছে ভোট গ্রহণে মাঠপর্যায়ে কী ধরনের অনিয়ম, বেআইনি প্রভাব বা ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে, যেমন ভীতি, বাধা, দমনমূলক কর্মকাণ্ড, মিথ্যা তথ্য প্রচার বা এমন কোনো কাজ/অবহেলা ইত্যাদি যা স্বাধীন ও ন্যায়সংগত নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত করে, সেসব বিষয়ে অনুসন্ধান করা, তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং সেই ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনকে সুপারিশ দেওয়া।

অর্থাৎ, এই নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি হলো এমন এক নির্বাচনপূর্ব তদন্ত টিম, যারা আগে থেকেই সমস্যা শনাক্ত করে নির্বাচন কমিশনকে জানাবে যেন কমিশন সময়মতো ব্যবস্থা নিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে।

আইন ও সরকারি বিজ্ঞপ্তি (Statutory Regulatory Order [SRO])-তে এদের ভূমিকা খুব জোরালোভাবে উপস্থাপিত হলেও, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে বাস্তবে এই কাঠামো কার্যকর ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার সহায়ক অবকাঠামোতে পরিণত হয়েছে।

২. SRO ও TOR: বিস্তারিত দায়িত্ব-বিবরণীর অভাব

জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশন যখন ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে নিয়োজিত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব সম্পর্কিত SRO ও TOR চেয়েছিল, তখন একটি গুরুতর বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নির্বাচনগুলোতে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের SRO পাওয়া গেলেও, সব পর্যায়ের ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত TOR পাওয়া যায়নি। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হলো, জেলা ও দায়রা জজদের জন্য নির্বাচন-সংক্রান্ত TOR বা আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব-বিবরণী ২০২৪ সালের আগে কোনো পর্যায়েই সুনির্দিষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল না। অথচ একই সময়ে, ফৌজদারি কার্যবিধি ও অন্যান্য আইনের মাধ্যমে জেলা ও দায়রা জজ আদালতকে অপরাধ বিচার, দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত মামলা এবং বিস্তৃত বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

এ অবস্থায় নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় তাদের কী ধরনের ভূমিকা রাখার কথা, কোন ধরনের অভিযোগে কীভাবে তারা হস্তক্ষেপ করবেন, এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কিংবা আইন মন্ত্রণালয় থেকে সুস্পষ্ট ও লিখিত নির্দেশনার অভাব থাকায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, যা সহজেই রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও চাপের সুযোগ তৈরি করে।

৩. জেলা ও দায়রা জজ, DDO (Drawing and Disbursing Officer) ক্ষমতা ও বাজেট বন্টনের ধোঁয়াশা
নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় জেলা ও দায়রা জজদের ভূমিকা নিয়ে আরেকটি কাঠামোগত অসংগতি দেখা যায় বাজেট বন্টন ও DDO-এর ক্ষমতায়। জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশন সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে জেলা ও দায়রা জজদের DDO ক্ষমতার অধীনে নির্বাচনি কাজে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থ গ্রহণ ও ব্যয়ের ক্ষমতা পেয়েছেন। বিশেষ করে নির্বাচনি অনুসন্ধান

কমিটির খরচ মেটানোর ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত বাজেট সম্পর্কে জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশন ধারণা লাভ করেছে, যা ছিল অস্বাভাবিক। ২০১৪ ও তার আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই ধরনের বাজেট বরাদ্দ সরাসরি জেলা ও দায়রা জজদের মাধ্যমে যায়নি; বরং ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্র থেকে আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে অর্থ বরাদ্দ করে নগদ টাকায় বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেখা যায় যে, একদিকে জেলা ও দায়রা জজদের হাতে নির্বাচনি খরচ বণ্টনের আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কাজটি কীভাবে করা হবে, যেমনঃ চেকের মাধ্যমে, ব্যাংক ট্রান্সফারে নাকি নগদ অর্থে ইত্যাদি, সেই বিষয়ে পরিষ্কার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়নি। আগের নির্বাচনগুলোতে আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসের মাধ্যমে নগদ অর্থ বিতরণের যে পদ্ধতি চালু ছিল, সেটি মারাত্মক স্বচ্ছতা-বিরোধী, এবং দুর্নীতির ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। মাঠপর্যায়ে অর্থ ব্যয়ের হিসাবের যথাযথ নথি প্রায়ই রাখা হয়নি। ফলে মাঠপর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারিক কর্মকর্তাদের খরচ কীভাবে ব্যয় হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ ও অভিযোগ ওঠা স্বাভাবিক। মাঠপর্যায়ের নানা সাক্ষ্য, সাংবাদিক প্রতিবেদন এবং পরবর্তীকালের অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, এসব অর্থের একটি অংশ বিতরণ প্রক্রিয়ায় অপচয় বা আত্মসাতের শিকার হয়েছে। যদিও অপরিাপ্ত নথিপত্র ও দুর্বল অডিট পদ্ধতির কারণে সুনির্দিষ্টভাবে সবকিছু প্রমাণ করা কঠিন।

কমিশনের দৃষ্টিতে, বাজেট বরাদ্দের এই অস্বচ্ছ ব্যবস্থা জেলা ও দায়রা জজদের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে; কারণ, তারা একদিকে বিচারিক কর্মকর্তার নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকার কথা, অন্যদিকে প্রায় সম্পূর্ণ নজরদারিহীন একটি আর্থিক প্রবাহের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন।

নগদ অর্থ বিতরণ ও দুর্নীতির ঝুঁকি

আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস থেকে নগদ অর্থ নিয়ে মাঠপর্যায়ে বিতরণ-ব্যবস্থা বহু বছর ধরে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অর্থ কোথায়, কোন তারিখে, কাকে, কী উদ্দেশ্যে দেওয়া হলো -- এই মৌলিক তথ্যও অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ নথিবদ্ধ হয়নি। নির্বাচনি সহায়ক হিসেবে যুক্ত অনেক কর্মকর্তা ও কর্মী মৌখিক নির্দেশে টাকা নিয়েছেন বা নির্বাচন শেষে অডিট ও হিসাব-নিকাশের প্রক্রিয়াটি প্রকৃত অর্থে কাগজপত্র সামঞ্জস্য করার “ফরমালিটি”-তে নেমে এসেছে।

এই পটভূমিতে জেলা ও দায়রা জজদের হাতে অর্থ বিতরণের দায়িত্ব এলেও, দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা নগদ লেনদেন-নির্ভর সংস্কৃতিটি পরিবর্তিত হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে অর্থ আত্মসাত, অযাচিত বিল-ভাউচার এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের বিনিময়ে অর্থ বিতরণের অভিযোগ, যা বর্তমানে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচন-সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে গঠিত জাতীয় কমিশন ও অন্যান্য অনুসন্ধান কাঠামোর আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে। নির্বাচনি কমিটির জন্য জেলা ও দায়রা জজের মাধ্যমে বিতরণযোগ্য বাজেটও ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

জেলা ও দায়রা জজদের মাধ্যমে যেকোনো নির্বাচনি অর্থ বিতরণ অবশ্যই ব্যাংকিং চ্যানেলে চেক বা ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করতে হবে, যাতে লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ ট্রেইল তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে অডিট, তদন্ত বা বিচারিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়। নগদ টাকা হাতে-হাতে দেওয়ার সংস্কৃতি অব্যাহত রাখা মানে নির্বাচনি অর্থব্যবস্থাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বচ্ছ রাখা।

৪. নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি: আইনে শক্তিশালী, বাস্তবে ক্ষমতাহীন

নির্বাচনি আচরণবিধি ও আইন অনুযায়ী, নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি প্রার্থী, রাজনৈতিক দল বা সাধারণ নাগরিক নির্বাচনি অনিয়ম, আচরণবিধি লঙ্ঘন, প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তত্ত্বগতভাবে, এই কমিটিগুলো অভিযোগ তদন্ত করে প্রমাণ সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনকে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা এবং প্রয়োজনে নিজ উদ্যোগেও মাঠপর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা।

তবে বিগত সরকারের আমলে এই কমিটির কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই কমিটিগুলোর ক্ষমতা কার্যত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কমিটিগুলোর কাজ মূলত অভিযোগগুলো “সারাংশ আকারে” তৈরি করে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নিজস্ব তদন্ত-দল, স্বাধীন তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষী আহ্বান বা মাঠপর্যায়ে তাত্ক্ষণিক সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের হাতে বাস্তবে ছিল না বা তারা তা প্রয়োগ করেননি।

এভাবে, নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি একটি শক্তিশালী তদন্ত-কাঠামোর বদলে “ডেস্ক-লেভেল ফিল্টার”-এ পরিণত করা হয়েছে, যেখানে সব অভিযোগ শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন কমিশনের টেবিলে এসে থেমে যায়। ফলে মাঠপর্যায়ে সংঘটিত অনিয়ম, প্রশাসন দ্বারা বিরোধী দলের প্রার্থীদের হয়রানি, আচরণবিধি লঙ্ঘন, ভোটকেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার, এসব বিষয়ে দ্রুত ও কার্যকর প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

নির্বাচনি তদন্ত কমিটি আইনত খুব শক্তিশালী নয়। বাস্তবে তাদের কাজ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। জচঙ-এর ৯১(ক) অধীনে ক্ষমতা থাকলেও জচঙ-এর অধীন অপরাধ বিচার করার এখতিয়ার যেহেতু কমিশনের, তাই অনুসন্ধান কমিটির তদন্ত অনেক ক্ষেত্রে বাতুলতায় পর্যবসিত হয়।

৫. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের ভূমিকা: নিরপেক্ষ বিচারক নাকি রাজনৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষার হাতিয়ার

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের আইনগত অবস্থান শক্তিশালী হলেও নির্বাচনি প্রেক্ষাপটে তাদের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। নির্বাচনকালীন সময়ে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের নামেই চালানো “মোবাইল কোর্ট” ও নির্বাচনি বিশেষ দায়িত্ব অনেক সময় বিরোধী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা, জরিমানা বা গ্রেপ্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ।

জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশনের কাছে সরবরাহ করা সরকারি SRO-এ জুডিসিয়াল ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, আচরণবিধি প্রয়োগ, ভোটের বা প্রার্থীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন রোধ ইত্যাদি উল্লেখ থাকলেও, কোথাও স্পষ্টভাবে লেখা নেই যে, তারা কীভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের রক্ষা করবেন, অথবা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা পাবেন।

RPO-এর অধ্যায় ৬ (অনুচ্ছেদ ৭৩-৯০) থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় কোন কর্মকর্তার কি দায়িত্ব রয়েছে এবং দায়িত্ব লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শাস্তি হতে পারে। বিশেষভাবে অনুচ্ছেদ ৮৯ উল্লেখযোগ্য। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, অনুচ্ছেদ ৮১(২) এবং ৮৩-৮৬ এর অধীনে কোনো অপরাধ কমিশনের লিখিত অনুমোদন ছাড়া কোনো আদালত গ্রহণ করতে পারবে না। ফলে, ভোটকেন্দ্রে অপরাধ চোখের সামনে ঘটলেও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সীমিত।

একজন ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণত একটি আসনে নিয়োগ পান, যেখানে ১০০-১৫০ কেন্দ্র থাকে। ভোটের দিনে তিনি সব কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারেন না। প্রিজাইডিং অফিসাররা ১০০-৪০০ গজের মধ্যে গ্রেফতারের ক্ষমতা রাখেন - তারা ব্যবস্থা না নিলে ম্যাজিস্ট্রেট সামারি ট্রায়াল করতে পারেন না। দেখা যাচ্ছে যে ২০১৮ সালের নির্বাচনে অনিয়ম প্রতিরোধে গিয়ে দুইজন ম্যাজিস্ট্রেট আক্রান্ত হয়েছিলেন সিলেটে^১।

২০১৮ সালের নির্বাচনে তদন্ত কমিটির পাঠানো রিপোর্ট নির্বাচন কমিশন কখনো প্রকাশ করেনি, বা সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও জানা যায়নি।

^১ জাল ভোট-সংঘর্ষ: সিলেটে দুই কেন্দ্র স্বর্গিত, ম্যাজিস্ট্রেট আহত

<<https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1524237.bdnews>>

২০১৮ সালের নির্বাচনে দায়িত্ব প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে ডেকে ব্রিফ করা হয়। জানা যায় ব্রিফ করেন তৎকালীন সচিব জনাব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক দুলাল (মৃত) এবং যুগ্ম সচিব বিকাশ কুমার সাহা। তারা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে খুব বেশি অ্যাঙ্কিভ হতে নিরুৎসাহিত করেন। এদের একজন ম্যাজিস্ট্রেটদের নদীর ধারে গিয়ে বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফল

-  ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত TOR প্রায়ই অনুপস্থিত ছিল, বিশেষ করে জেলা ও দায়রা জজদের ক্ষেত্রে।
-  জেলা ও দায়রা জজদের DDO ক্ষমতার মাধ্যমে নির্বাচনি বাজেট বরাদ্দ করা হলেও প্রক্রিয়া অস্পষ্ট থাকায় স্বচ্ছতা ও দায়িত্বহীনতা দেখা দেয়।
-  নগদ অর্থ বিতরণের প্রচলিত পদ্ধতি দুর্নীতির ঝুঁকি বাড়ায় এবং মাঠপর্যায়ে খরচের যথাযথ নথি রাখা হয়নি।
-  অনুসন্ধান কমিটি শুধুমাত্র অভিযোগের সারসংক্ষেপ তৈরি করে কমিশনের কাছে পাঠাত; স্বাধীন তদন্ত বা মাঠপর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না।
-  মাঠপর্যায়ে সংঘটিত অনিয়ম, প্রশাসনিক পক্ষপাত এবং আচরণবিধি লঙ্ঘন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।

